

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2419/2533

นาย ปา ล ศรีคุรุวาฬ หรือ จัสपालซิงห์

เจ้าหนี้

นาย ไชยยงค์ นุกรณ์นวรรตน์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สห ไทย

จำกััด กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 917, มาตรา 985

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 102

ตัวสัญญาใช้เงินที่ผู้สั่งจ่ายเขียนลงด้าน หน้าว่า"เปลี่ยนมือไม่ได้" จะโอนให้กัน
ได้แต่โดย รูปการและด้วย ผลอย่างการโอนสามัญ ตาม ป.พ.พ. มาตรา
985,917,306 การโอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจึงต้อง ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้
โอน มิฉะนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เมื่อปรากฏเพียงว่าผู้โอนโอนตัวสัญญาใช้เงินให้แก่เจ้า
หนี้ด้วย วิธีสลักหลังและส่งมอบเท่านั้น การโอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึงไม่
สมบูรณ์ตาม กฎหมาย เจ้าหนี้จึงยังไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน แม้หลังจากศาลมีคำ
สั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้วผู้โอนจะได้ ทำคำบอกกล่าวให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ทราบถึง การสลักหลัง และส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้ก็ตาม ก็หาทำให้เจ้าหนี้
กลับเป็นผู้ทรงโดย ชอบไม่ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้ได้ และไม่อาจนำหนี้
ตามตัว สัญญาใช้เงินนี้ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้.

คดีนี้ ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 นายไชยรงค์ นุกรณ์วรรัตน์เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอ้างว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ย และเมื่อหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้(จำเลย) ที่ 1 แล้ว เป็นเงินที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้จำนวน 102,257.34 บาท ปราบฏวรายละเอียดยตาม บัญชีทำยคำขอรับชำระหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่าง เจ้าหนี้ผู้รับโอนกับผู้รับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินผู้โอนได้กระทำโดยวิธีสลับหลังโอน ตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กันแต่มิได้ทำเป็นหนังสือ การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึง ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เจ้าหนี้จึงยังมีได้สิทธิเรียกร้องตามตัวเงินจากลูกหนี้(จำเลย) ที่ 1 เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของ ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และ ไม่มีสิทธิที่จะนำหนี้มาหักกลบลบหนี้กันได้ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้เสียทั้ง ลั้นตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107 (1)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความ เห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้แต่งทนายความแก้
อุทธรณ์ จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับเป็นตัวเงินที่ผู้ส่งจ่ายเขียนลง
ด้านหน้าว่า "เปลี่ยนมือไม่ได้" การโอนตัวเงินชนิดนี้จะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการ
และด้วยผลของการโอนสามัญ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
985, 917, 306 การโอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจึงต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้โอน มิฉะนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เมื่อปรากฏเพียงว่าผู้โอนทั้งสี่คนโอนตัวสัญญาใช้เงิน
ให้เจ้าหนี้ด้วยวิธีสลักหลังและส่งมอบเท่านั้น การโอนตัวสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดัง
กล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเจ้าหนี้จึงยังไม่ใช่ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินแม้หลังจาก
ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 แล้ว ผู้โอนจะได้ทำคำบอกกล่าวให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงการสลักหลัง และส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้
ก็ตาม ก็หาทำให้เจ้าหนี้กลับเป็นผู้ทรงโดยชอบไม่ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ได้ และไม่อาจนำหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน
นี้ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1

พิพากษายืน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มิได้แต่งทนายความแก้ฎีกาจึงไม่
กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ